

Datei: emails/01_liquiditaetsstatus_kw29___drin.md

From: marco.huettenrauch@biometrik-jena.de

To: f.sandhof@lindenhof-partner.de

Date: Mon, 20 Jul 2026 08:14:00 +0200

Subject: Liquiditaetsstatus KW29 - dringend

Sehr geehrter Herr Dr. Sandhof,

anbei der aktualisierte 13-Wochen-Status. Die Deckungsluecke hat sich in KW29 auf 1,34 Mio EUR vergroessert, da Sensotec Optik nun ebenfalls auf Vorkasse besteht.

Wir muessen den Massekreditantrag beschleunigen.

Mit freundlichen Gruessen Marco Huettenrauch

Datei: emails/02_anzeigespflicht_zahlung_plastfo.md

From: j.wehnert@sachwalter-erfurt.de

To: marco.huettenrauch@biometrik-jena.de

Date: Wed, 22 Jul 2026 11:02:00 +0200

Subject: Anzeigepflicht Zahlung PlastForm Suhl

Sehr geehrter Herr Huettenrauch,

die angezeigte Zahlung an PlastForm Suhl GmbH ueber 22.400 EUR wird freigegeben. Bitte reichen Sie kuenftig Zahlungsanzeigen mindestens zwei Werktage vor Faelligkeit ein.

Mit freundlichen Gruessen Dr. Jonas Wehnert, vorlaeufiger Sachwalter

Datei: emails/03_terminvorschlag_zweite_verhand.md

From: p.willmsen@igmetall.de

To: f.sandhof@lindenhof-partner.de

Date: Fri, 24 Jul 2026 09:45:00 +0200

Subject: Terminvorschlag zweite Verhandlungsrunde Interessenausgleich

Sehr geehrter Herr Dr. Sandhof,

wir schlagen den 05.08.2026, 10:00 Uhr, fuer die zweite Verhandlungsrunde vor. Bitte teilen Sie uns vorab die aktualisierte Sozialauswahl-Liste mit.

Mit gewerkschaftlichen Gruessen Petra Willmsen

Datei: emails/04_ruecksprache_dip_financing_ter.md

From: carsten.ohlendorf@medventures.de

To: e.frantzen@biometrik-jena.de

Date: Mon, 27 Jul 2026 15:30:00 +0200

Subject: Ruecksprache DIP-Financing Term Sheet

Liebe Frau Dr. Frantzen,

unser Investment Committee tagt am 03.08.2026. Bitte stellen Sie bis dahin die finale Quotenberechnung sowie den Status der Sensortech-Verhandlungen bereit.

Beste Gruesse Carsten Ohlendorf

Datei: emails/05_due_diligence_fragenliste.md

From: r.imhof@sensortech-holding.ch

To: f.sandhof@lindenhof-partner.de

Date: Thu, 30 Jul 2026 10:12:00 +0200

Subject: Due-Diligence-Fragenliste

Sehr geehrter Herr Dr. Sandhof,

anbei unsere erste Fragenliste zur Due Diligence: Patentstatus, Kundenvertraege Top 5, Personalkostenstruktur nach Sozialplan. Wir bitten um Antworten bis 12.08.2026.

Mit freundlichen Gruessen Dr. Rebecca Imhof

Datei: emails/06_rueckmeldungen_aus_der_belegsc.md

From: u.kalinski@biometrik-jena.de

To: m.kellerbach@biometrik-jena.de

Date: Fri, 10 Jul 2026 17:20:00 +0200

Subject: Rueckmeldungen aus der Belegschaft nach Betriebsversammlung

Hallo Herr Dr. Kellerbach,

viele Kolleginnen und Kollegen fragen nach dem Stand der Lohnzahlungen fuer Juli und nach der betrieblichen Altersvorsorge. Koennen wir dazu kurzfristig informieren?

Viele Gruesse Uwe Kalinski

Datei: eml/01_liquiditaetsstatus_kw29___drin.eml

Von	marco.huettenrauch@biometrik-jena.de
An	f.sandhof@lindenhof-partner.de
Datum	Mon, 20 Jul 2026 08:14:00 +0200
Betreff	Liquiditaetsstatus KW29 - dringend

Sehr geehrter Herr Dr. Sandhof,

anbei der aktualisierte 13-Wochen-Status. Die Deckungsluecke hat sich in KW29 auf 1,34 Mio EUR vergroessert, da Sensotec Optik nun ebenfalls auf Vorkasse besteht.

Wir muessen den Massekreditantrag beschleunigen.

Mit freundlichen Gruessen

Marco Huettenrauch

Datei: eml/02_anzeigespflicht_zahlung_plastfo.eml

Von	j.wehnert@sachwalter-erfurt.de
An	marco.huettenrauch@biometrik-jena.de
Datum	Wed, 22 Jul 2026 11:02:00 +0200
Betreff	Anzeigepflicht Zahlung PlastForm Suhl

Sehr geehrter Herr Huettenrauch,

die angezeigte Zahlung an PlastForm Suhl GmbH ueber 22.400 EUR wird freigegeben. Bitte reichen Sie kuenftig Zahlungsanzeigen mindestens zwei Werktage vor Faelligkeit ein.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Jonas Wehnert, vorlaeufiger Sachwalter

Datei: eml/03_terminvorschlag_zweite_verhand.eml

Von	p.willmsen@igmetall.de
An	f.sandhof@lindenhof-partner.de
Datum	Fri, 24 Jul 2026 09:45:00 +0200
Betreff	Terminvorschlag zweite Verhandlungsrunde Interessenausgleich

Sehr geehrter Herr Dr. Sandhof,

wir schlagen den 05.08.2026, 10:00 Uhr, fuer die zweite Verhandlungsrunde vor. Bitte teilen Sie uns vorab die aktualisierte Sozialauswahl-Liste mit.

Mit gewerkschaftlichen Gruessen

Petra Willmsen

Datei: eml/04_ruecksprache_dip_financing_ter.eml

Von	carsten.ohlendorf@medventures.de
An	e.frantzen@biometrik-jena.de
Datum	Mon, 27 Jul 2026 15:30:00 +0200
Betreff	Ruecksprache DIP-Financing Term Sheet

Liebe Frau Dr. Frantzen,

unser Investment Committee tagt am 03.08.2026. Bitte stellen Sie bis dahin die finale Quotenberechnung sowie den Status der Sensortech-Verhandlungen bereit.

Beste Gruesse

Carsten Ohlendorf

Datei: eml/05_due_diligence_fragenliste.eml

Von	r.imhof@sensortech-holding.ch
An	f.sandhof@lindenhof-partner.de
Datum	Thu, 30 Jul 2026 10:12:00 +0200
Betreff	Due-Diligence-Fragenliste

Sehr geehrter Herr Dr. Sandhof,

anbei unsere erste Fragenliste zur Due Diligence: Patentstatus, Kundenvertraege Top 5, Personalkostenstruktur nach Sozialplan. Wir bitten um Antworten bis 12.08.2026.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Rebecca Imhof

Datei: eml/06_rueckmeldungen_aus_der_belegsc.eml

Von	u.kalinski@biometrik-jena.de
An	m.kellerbach@biometrik-jena.de
Datum	Fri, 10 Jul 2026 17:20:00 +0200
Betreff	Rueckmeldungen aus der Belegschaft nach Betriebsversammlung

Hallo Herr Dr. Kellerbach,

viele Kolleginnen und Kollegen fragen nach dem Stand der Lohnzahlungen fuer Juli und nach der betrieblichen Altersvorsorge. Koennen wir dazu kurzfristig informieren?

Viele Gruesse

Uwe Kalinski

Datei: eml/2026-07-06_/insolvenzrecht-eigenverwaltung-schutzschirm-medtech-jena.eml

Von	cfo.biometrik@example.invalid
An	kanzlei-lindenhof@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Rangrücktritt und freie Liquiditätsüberschüsse

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte prüfen Sie den Rangrücktritt so, dass keine Zahlung zulässig bleibt, solange wir in der Liquiditätslücke stehen. Der Gesellschafter möchte wissen, ob er damit wirklich nicht versehentlich andere Gläubiger benachteiligt.

Beste Grüße

T. Ahlborn

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzrecht-eigenverwaltung-schutzschirm-medtech-jena

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 10_bwa_q1_q2_2026.csv

Monat;Umsatzerloese;Materialaufwand;Personalaufwand;Sonstige_Kosten;EBITDA;Liquide_Mittel_Monatsende
2026-01;640000;310000;280000;95000;-45000;540000
2026-02;580000;300000;280000;98000;-98000;410000
2026-03;510000;295000;282000;101000;-168000;260000
2026-04;470000;270000;284000;104000;-188000;150000
2026-05;430000;260000;286000;108000;-224000;70000
2026-06;399000;250000;288000;112000;-251000;-40000

Datei: 11_lieferanteneubersicht_zahlungsverhalten.csv

Lieferant;Kategorie;Offene_Forderung_EUR;Zahlungsziel_Tage;Zahlungsverhalten_letzte_6_Monate;Kreditversicherung	
Sensotec Optik GmbH;Sensorik;184300.00;30;2x Skonto verpasst	1x Mahnung;COFACE gekuendigt zum 15.06.2026
PlastForm Suhl GmbH;Gehaeuse Teile;76900.00;21;puenktlich;COFACE aktiv	Limit reduziert auf 40000
MedKabel Systeme AG;Kabelkonfektion;54200.00;30;1x verspaetet 12 Tage;Euler Hermes aktiv	
Reinraum Service Ost;Dienstleistung;19800.00;14;puenktlich;keine Versicherung	
Zolltech Logistik GmbH;Logistik;41250.00;30;2x verspaetet	aktuell nur Vorkasse;COFACE gekuendigt zum 01.07.2026

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag	Fälligkeit	freie Mittel;13-Wochen-Matrix
streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk		
Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse	Drittbegünstigung	Zahlungssperre;Klauselcheck

Datei: csv/fristenliste_schutzschirmverfahren.csv

Frist;Datum;Verantwortlich;Status
Vorlage Insolvenzplan (3 Monate);2026-10-06;CRO Dr. Kellerbach;laeuft
Berichtstermin;2026-08-25;Sachwalter Dr. Wehnert;erledigt
Abstimmungstermin Insolvenzplan;2026-10-15;Amtsgericht Jena;geplant
Exklusivitaet Sensortech LOI;2026-09-28;RA Dr. Sandhof;laeuft

Datei: csv/kontobewegungen_geschaeftskonto_juni_juli_2026.csv

Datum;Buchungstext;Betrag_EUR;Saldo_EUR
2026-06-15;Gutschrift Kunde MedTech Nord;184300.00;540000.00
2026-06-18;Lastschrift PlastForm Suhl;-22400.00;517600.00
2026-06-22;Gehaltszahlung Juni;-280000.00;237600.00
2026-06-30;Gutschrift Kunde Klinikverbund Sued;96500.00;334100.00
2026-07-05;Ueberweisung Sensotec Optik Vorkasse;-45000.00;289100.00
2026-07-15;Gutschrift Kunde MedTech Nord;102400.00;391500.00
2026-07-22;Gehaltszahlung Juli (teilweise);-260000.00;131500.00

Datei: liquiditaetsstatus_2026_kw27_kw39.csv

KW;Anfangsbestand;Einzahlungen sicher;Einzahlungen unsicher;faellige Verbindlichkeiten;Deckung
27;640000;820000;180000;910000;550000
28;550000;430000;0;1250000;-270000
29;-270000;980000;220000;1880000;-1170000
30;-1170000;2100000;0;1480000;-550000

Tabellenblatt: Daten

Gläubiger	Betrag	Status	Einstellung Liquiditätsstatus	Begründung
Kunde NordClinic AG	940000	streitige Bonusforderung	prüfen	Vertragsauslegung und Abnahmeprotokoll offen
Sensorlieferant NanoSens	360000	unstreitig fällig	ja	Lieferungen Mai fakturiert
Landesförderbank	120000	Rate fällig 15.08.	noch nicht	Fälligkeit außerhalb Betrachtungsstichtag

Tabellenblatt: 13-Wochen-Plan

BioMetrik Jena GmbH - 13-Wochen- Liquiditaetsplan (Update Massekredit)				
KW	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endbestand
27	540000	820000	780000	580000
28	580000	650000	700000	530000
29	530000	590000	760000	360000
30	360000	610000	790000	180000
31	180000	640000	700000	120000
32	120000	600000	690000	30000
33	30000	900000	720000	210000

Krisensitzungsvermerk Geschäftsführung

Die Geschäftsführung diskutiert Eigenverwaltung, Schutzschirm und außergerichtlichen Stillhaltevergleich. Der Liquiditätsstatus zeigt in Kalenderwoche 30 eine Deckungslücke von 1,18 Mio EUR, wenn die Bonusforderung des Kunden eingestellt wird.

Der CFO hält die Forderung für unbegründet, kann aber bisher nur auf eine E-Mail-Verhandlung verweisen.

Erläuterung Liquiditätsstatus

Die Planung trennt fällige Verbindlichkeiten, streitige Forderungen, Zahlungszusagen und freie Linie. Streitige Verbindlichkeiten werden nicht prozentual gewichtet, sondern nach objektiver Rechtslage mit Begründung ein- oder ausgestellt.

Titel und ernsthaft durchsetzbare Fälligkeit werden gesondert markiert.

Lieferantenschreiben

NanoSens Components GmbH stellt Lieferung auf Vorkasse um. Ohne Sensorcharge S-77 kann die Juli-Produktion nur fünf Arbeitstage laufen.

Das Schreiben kündigt keine Kündigung an, erhöht aber die praktische Planungsunsicherheit.

Bankmail Covenant

Die Hausbank verlangt bis 08.07.2026 eine belastbare Fortbestehensprognose, Liquiditätsplanung und Darstellung der Eigenverwaltungsoption.

Eine weitere Ziehung der Betriebsmittellinie wird ohne Stillhaltepapier nicht zugesagt.

Rangrücktritt Entwurf

Der Entwurf stellt Zahlungen nur aus freien, nicht zur Schuldendeckung benötigten Liquiditätsüberschüssen in Aussicht. Er benennt Insolvenzgläubiger als begünstigte Dritte und untersagt Tilgung, wenn dadurch Insolvenzreife vertieft würde.

Offen sind Laufzeit, Zinsbehandlung, handelsbilanzielle Einordnung und Zustimmung des Familiengeschafters.

Schutzschirm Antrag Arbeitsfassung

Der Antrag beschreibt drohende Zahlungsunfähigkeit, Sanierungsfähigkeit und Eigenverwaltungsorganisation. Noch offen sind die endgültige Bescheinigung, der Sachwaltervorschlag und die Besetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses.

Die Fassung ist ein Arbeitsstand für Berater und Geschäftsleitung, nicht versandfertig.

BioMetrik Jena GmbH i.E.V. | Lindenhof und Partner mbB | Az. AG Jena 555 IN 132/26

Handelsregisterauszug (Abdruck) - BioMetrik Jena GmbH

Amtsgericht Jena, Handelsregister B, HRB 512 887

Firma: BioMetrik Jena GmbH, Sitz: Jena, Geschäftsanschrift: Loebstedter Strasse 67, 07749 Jena

Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb medizintechnischer Sensorik und Diagnosegeräte.

Stammkapital: 250.000,00 EUR

Geschäftsführung

Dr. Elisa Frantzen, geb. 1979, einzelvertretungsberechtigt, befreit von § 181 BGB, bestellt seit 03.2016

Marco Huettentrauch, geb. 1984, einzelvertretungsberechtigt, bestellt seit 01.2022 (CFO-Funktion)

Prokura

Sandra Wei, geb. 1988, Prokura seit 07.2021, gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen

Tobias Rehm, geb. 1981, Prokura seit 02.2024, gemeinsam mit einem Geschäftsführer

Gesellschafter

Frantzen Beteiligungs GmbH: 61 %

MedVentures Rhein-Main Fonds II GmbH & Co. KG: 39 %

Eingetragene Veränderungen: Bestellung Prokura Rehm am 14.02.2024 (HRB-Änderung Nr. 14).

Abdruck erstellt am 30.06.2026 zur Vorlage beim Amtsgericht Jena, Insolvenzabteilung.

Amtsgericht Jena - Registergericht

Bilanz 2024 und 2025 mit Vermerk zu stillen Reserven

Kurzbilanz zum 31.12.2024 und 31.12.2025 (Werte in TEUR), erstellt durch Steuerberatung Kolbe & Nauendorf.

Aktiva

Sachanlagen: 2024: 4.180 / 2025: 3.960

Patente und Zulassungen (immateriell): 2024: 1.240 / 2025: 1.510

Vorraete: 2024: 2.310 / 2025: 2.870

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 2024: 1.980 / 2025: 2.640 (davon streitig 2025: 640)

Kasse/Bank: 2024: 890 / 2025: 210

Passiva

Eigenkapital: 2024: 1.760 / 2025: -340

Gesellschafterdarlehen (Rangruecktritt vorgesehen): 2024: 800 / 2025: 1.100

Bankverbindlichkeiten: 2024: 3.200 / 2025: 3.950

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 2024: 2.140 / 2025: 3.480

Rueckstellungen (Gewahrleistung, Personal): 2024: 700 / 2025: 1.020

Vermerk stille Reserven

Der bilanzielle Restbuchwert der Produktionshalle Loebstedter Strasse betraegt 1,42 Mio EUR; nach Einschaetzung des beauftragten Gutachters Dipl.-Ing. Falko Reinsch liegt der Verkehrswert bei rund 2,35 Mio EUR. Zusaetzlich sind zwei Patentfamilien (Sensorkalibrierung, EP 3 912 xxx) nicht bilanziert, deren Marktwert vom Patentanwalt auf 400.000 bis 650.000 EUR geschaetzt wird.

Diese stillen Reserven sind bei der Fortfuehrungsprognose und der Vergleichsrechnung zum Insolvenzplan zu beruecksichtigen.

Kolbe & Nauendorf Steuerberatungsgesellschaft mbH, Jena, 18.06.2026

BioMetrik Jena GmbH i.E.V. | Lindenhof und Partner mbB | Az. AG Jena 555 IN 132/26

COFINSURE Kreditversicherung AG - Kuendigung der Deckungszusage

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die Warenkreditversicherung Police Nr. WKV-88213-DE fuer Lieferungen an die BioMetrik Jena GmbH.

Nach Auswertung der aktuellen Bonitaetsinformationen (Ruecklastschriften Mai 2026, verlaengerte Zahlungsziele, negative Presseberichterstattung zu Liquiditaetsengpaessen) kuendigen wir die Deckungszusage fuer alle Lieferungen an die BioMetrik Jena GmbH mit Wirkung zum 15.06.2026.

Bereits bestehende, gedeckte Forderungen aus Lieferungen bis einschliesslich 14.06.2026 bleiben im Rahmen der Policenbedingungen versichert.

Fuer Rueckfragen steht Ihnen unser Underwriting-Team zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen

COFINSURE Kreditversicherung AG, Underwriting Team Mitte, Mainz

Sanierungsgutachten nach IDW S6 - Kurzfassung

Auftraggeberin: BioMetrik Jena GmbH. Gutachter: WP/StB Dr. Hendrik Rossmann, Rossmann Sanierungsberatung Leipzig.

Rahmenkapitel

Die BioMetrik Jena GmbH befindet sich nach Einschätzung des Gutachters in der Unternehmenskrise im Stadium der Erfolgs- und Liquiditätskrise (IDW S6 Tz. 27). Auslöser sind die FDA-Zulassungsverzögerung eines Kernprodukts, die Kündigung der Warenkreditversicherung sowie eine streitige Kundenforderung von 640.000 EUR.

Zahlen

Umsatzerlöse 2025: 6,42 Mio EUR (Vorjahr 7,88 Mio EUR). EBITDA 2025: -1,05 Mio EUR.
Eigenkapitalquote 2025: -6,1 %. Liquiditätslücke laut 13-Wochen-Status in KW 30: 1,18 Mio EUR bei Ausfall der streitigen Forderung.

Massnahmenkatalog

Rangrücktritt Gesellschafterdarlehen 1,1 Mio EUR

Personalanpassung um 45 Stellen (Sozialplanvolumen ca. 1,4 Mio EUR)

Working-Capital-Programm Lager- und Forderungsmanagement

Verhandlung Massekredit mit Hausbank über 900.000 EUR

Prüfung Schutzschirmverfahren § 270d InsO zur Fortführung unter Eigenverwaltung

Der Gutachter attestiert eine positive Fortführungsprognose unter der Bedingung, dass die genannten Massnahmen fristgerecht umgesetzt werden.

Rossmann Sanierungsberatung, Leipzig, 22.06.2026

Gesellschafterbeschluss - Bestellung Chief Restructuring Officer

Beschluss der Gesellschafterversammlung der BioMetrik Jena GmbH vom 24.06.2026 (schriftliches Umlaufverfahren).

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig:

1. Herr Dr. Matthias Kellerbach, Restrukturierungsberater, wird mit Wirkung zum 01.07.2026 zum Chief Restructuring Officer (CRO) bestellt.
2. Der CRO erhaelt Einzelprokura sowie Zustimmungsvorbehalte fuer Zahlungen ueber 25.000 EUR, Vertragsabschluesse ueber 50.000 EUR und alle insolvenzrechtlich relevanten Entscheidungen.
3. Die Bestellung erfolgt bis zum Abschluss des Schutzschirmverfahrens, laengstens bis 31.12.2026.
4. Die Verguetung betraegt 24.000 EUR monatlich zzgl. Erfolgskomponente gemaess separatem Dienstvertrag.

Fuer die Frantzen Beteiligungs GmbH: Dr. Elisa Frantzen | Fuer MedVentures Rhein-Main Fonds II: Carsten Ohlendorf

Antrag auf Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren gemäss Paragraf 270d InsO

An das Amtsgericht Jena, Insolvenzabteilung

In dem Insolvenzeroöffnungsverfahren der BioMetrik Jena GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Elisa Frantzen, beantragen wir:

1. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ueber das Vermoegen der BioMetrik Jena GmbH wegen drohender Zahlungsunfaehigkeit (§ 18 InsO) und Ueberschuldung (§ 19 InsO).
2. Die Anordnung der vorlaeufigen Eigenverwaltung gemäss § 270a InsO.
3. Die Bestimmung einer Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans von nicht mehr als drei Monaten gemäss § 270d Abs. 1 InsO.
4. Die vorlaeufige Bestellung eines Sachwalters.

Der Antrag stuetzt sich auf die beigefuegte Bescheinigung einer in Insolvenzsachen erfahrenen Person nach § 270d Abs. 1 Satz 1 InsO, wonach die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist.

Anlagen: Bescheinigung § 270d InsO, 13-Wochen-Liquiditaetsplan, Sanierungsgutachten IDW S6, Jahresabschluesse 2024/2025, Handelsregisterauszug.

Lindenhof und Partner mbB, RA Dr. Fabian Sandhof, Jena, 03.07.2026

BioMetrik Jena GmbH i.E.V. | Lindenhof und Partner mbB | Az. AG Jena 555 IN 132/26

Bescheinigung gemaess Paragraf 270d Absatz 1 InsO

Ausstellerin: Kolbe & Nauendorf Steuerberatungsgesellschaft mbH, Jena.

Wir bescheinigen als in Insolvenzsaachen erfahrene Berufstraeger, dass die BioMetrik Jena GmbH zum Stichtag 30.06.2026 drohend zahlungsunfaehig, jedoch nicht zahlungsunfaehig im Sinne des § 17 InsO ist.

Grundlage der Beurteilung sind der 13-Wochen-Liquiditaetsstatus, die BWA Januar bis Juni 2026, die Jahresabschluesse 2024 und 2025 sowie Gespraechе mit der Geschaeftsfuehrung.

Die angestrebte Sanierung im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens ist nach unserer fachlichen Einschaeztung nicht offensichtlich aussichtslos, insbesondere angesichts der vorhandenen stillen Reserven, laufender Verhandlungen mit der Hausbank ueber einen Massekredit und eines Kaufinteresses eines strategischen Investors.

Kolbe & Nauendorf Steuerberatungsgesellschaft mbH, StB Frank Nauendorf, Jena, 02.07.2026

Beschluss des Amtsgerichts Jena

Amtsgericht Jena, Insolvenzabteilung, Az. 555 IN 132/26

In dem Insolvenzeroöffnungsverfahren ueber das Vermoegen der BioMetrik Jena GmbH ergeht folgender Beschluss:

1. Es wird angeordnet, dass die Schuldnerin unter Aufsicht eines vorlaeufigen Sachwalters die Verwaltungs- und Verfuegungsbefugnis ueber ihr Vermoegen behaelt (vorlaeufige Eigenverwaltung, § 270a InsO).
2. Zum vorlaeufigen Sachwalter wird Herr Rechtsanwalt Dr. Jonas Wehnert, Erfurt, bestellt.
3. Der Schuldnerin wird aufgegeben, Masseverbindlichkeiten nur mit Zustimmung des vorlaeufigen Sachwalters einzugehen, soweit sie den gewoehnlichen Geschaefsbetrieb ueberschreiten.
4. Die Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans wird auf drei Monate ab heute bestimmt (§ 270d Abs. 1 Satz 2 InsO).

Amtsgericht Jena, Insolvenzabteilung, 06.07.2026

Anzeigepflichten des vorläufigen Sachwalters

Herr RA Dr. Jonas Wehnert wurde mit Beschluss vom 06.07.2026 zum vorläufigen Sachwalter der BioMetrik Jena GmbH bestellt.

Der Sachwalter weist die Geschäftsführung auf folgende Anzeigepflichten hin:

1. Jede Zahlung über 10.000 EUR ist vorab anzuzeigen und vom Sachwalter freizugeben.
2. Personalmassnahmen mit Kostenwirkung über 20.000 EUR bedürfen der vorherigen Zustimmung.
3. Der 13-Wochen-Liquiditätsstatus ist wöchentlich zu aktualisieren und dem Sachwalter zu übermitteln.
4. Wesentliche Vertragsänderungen mit Kunden oder Lieferanten sind unverzüglich mitzuteilen.

Verstösse gegen diese Pflichten können zur Aufhebung der Eigenverwaltung führen (§ 270e InsO).

RA Dr. Jonas Wehnert, vorläufiger Sachwalter, Erfurt, 08.07.2026

Protokoll der außerordentlichen Betriebsversammlung

Ort: Kantine BioMetrik Jena, Datum: 09.07.2026, 15:00 Uhr. Teilnehmer: 118 von 128 Beschaeftigten, Betriebsratsvorsitzender Herr Uwe Kalinski, Geschaefsfuehrerin Dr. Elisa Frantzen, CRO Dr. Matthias Kellerbach.

Dr. Frantzen informierte ueber die Anordnung der vorlaeufigen Eigenverwaltung und das Schutzschirmverfahren. Sie erlaeuterte, dass ein Personalabbau von bis zu 45 Stellen im Rahmen des Sanierungskonzepts unvermeidbar sei.

Der Betriebsratsvorsitzende Kalinski forderte umgehende Verhandlungen ueber Interessenausgleich und Sozialplan sowie eine Beteiligung der IG Metall.

Mehrere Wortmeldungen aus der Belegschaft betrafen die Sicherung ausstehender Lohnzahlungen und die Fortfuehrung der betrieblichen Altersvorsorge.

Es wurde vereinbart, dass die erste Verhandlungsrunde mit der IG Metall am 16.07.2026 stattfindet.

Protokollfuehrung: Personalabteilung BioMetrik Jena GmbH

Verhandlungsprotokoll Interessenausgleich - erste Runde

Datum: 16.07.2026, Ort: Lindenhof und Partner mbB, Jena. Teilnehmer: RA Dr. Fabian Sandhof (Schuldnerin), CRO Dr. Matthias Kellerbach, IG Metall Verhandlungsfuehrerin Petra Willmsen, Betriebsratsvorsitzender Uwe Kalinski.

Die Schuldnerin stellte den Personalabbauplan vor: Wegfall von 45 der 128 Stellen, schwerpunktmaessig in der Verwaltung und einer nicht profitablen Produktlinie.

IG Metall forderte eine Sozialauswahl nach transparenten Kriterien, Abfindungsfaktor mindestens 0,7 Monatsgehaelter je Beschaeftigungsjahr sowie eine Transfergesellschaft fuer betroffene Beschaeftigte.

Die Schuldnerin verwies auf die begrenzte Masse und bot einen Abfindungsfaktor von 0,4 sowie eine Transfergesellschaft fuer maximal sechs Monate an.

Die Verhandlungen wurden ohne Einigung vertagt; naechster Termin: 24.07.2026.

Protokollfuehrung: RA Dr. Fabian Sandhof

Massekreditvertrag mit der Thueringer Landesbank

Vertragsparteien: BioMetrik Jena GmbH (in Eigenverwaltung), vertreten durch Dr. Elisa Frantzen und CRO Dr. Matthias Kellerbach, und Thueringer Landesbank AöR, Erfurt.

Kreditrahmen

Die Bank räumt der Schuldnerin einen Massekredit in Höhe von bis zu 900.000 EUR zur Sicherung der Betriebsfortführung während des Schutzschirmverfahrens ein.

Sicherheiten

Globalzession der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Sicherungsübereignung des Maschinenparks (Buchwert 1,2 Mio EUR)

Verpfändung der Patentfamilie Sensorkalibrierung

Konditionen

Zinssatz: 3-Monats-Euribor zzgl. 4,25 Prozentpunkten. Bereitstellungsprovision: 0,25 % p.a. auf nicht abgerufene Beträge. Laufzeit: bis zum rechtskräftigen Abschluss des Insolvenzplanverfahrens, längstens 30.06.2027.

Der Massekredit ist gemäß § 264 InsO als Masseverbindlichkeit zu bedienen.

Thüringer Landesbank AöR, Bereich Sanierungsfinanzierung, Erfurt, 18.07.2026

Debtor-in-Possession-Financing Term Sheet (Entwurf)

Interessent: MedVentures Rhein-Main Fonds II GmbH & Co. KG (Bestandsgesellschafter).

Eckpunkte

Finanzierungsvolumen: bis zu 500.000 EUR als nachrangiges Ueberbrueckungsdarlehen

Zinssatz: 8 % p.a., endfaellig

Rangfolge: nachrangig gegenueber Massekredit der Thueringer Landesbank, vorrangig gegenueber Alt-Gesellschafterdarlehen

Bedingung: Zustimmung des vorlaeufigen Sachwalters sowie Aufnahme einer Besserungsklausel im Insolvenzplan

Laufzeit: bis Planvollzug, laengstens 24 Monate

Dieses Term Sheet ist unverbindlich und steht unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung bei MedVentures.

MedVentures Rhein-Main Fonds II GmbH & Co. KG, Carsten Ohlendorf, Frankfurt am Main, 20.07.2026
(Entwurf)

Protokoll der ersten Gläubigerversammlung (Berichtstermin)

Amtsgericht Jena, Az. 555 IN 132/26, Termin am 25.08.2026, 09:30 Uhr.

Anwesend: Insolvenzrichterin Frau Kortmann, vorläufiger Sachwalter Dr. Jonas Wehnert, Geschäftsführerin Dr. Elisa Frantzen, CRO Dr. Matthias Kellerbach sowie Vertreter von 14 Gläubigern.

Der Sachwalter berichtete über den Stand der Eigenverwaltung, die Fortführung des Geschäftsbetriebs und den Massekredit. Die Geschäftsführung stellte den Sanierungsfahrplan und den geplanten Insolvenzplan vor.

Auf Antrag mehrerer Gläubiger wurde ein vorläufiger Gläubigerausschuss mit fünf Mitgliedern eingesetzt (Hausbank, zwei Warenkreditgeber, Arbeitnehmervertretung, Finanzamt).

Die nächste Gläubigerversammlung zur Abstimmung über den Insolvenzplan wurde für den 15.10.2026 terminiert.

Protokollführung: Geschäftsstelle Amtsgericht Jena

Insolvenzplan - Skizze mit Quotenberechnung (Arbeitsstand)

Gestaltender Teil (Skizze)

Die ungesicherten Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote, die aus dem Fortführungsertrag und einem Besserungsschein finanziert wird.

Quotenberechnung (vorläufig)

Masseerlöse aus Fortführung und Verwertung stiller Reserven (Grundstücke, Patente): geschätzt 2,1 Mio EUR. Massekosten und Masseverbindlichkeiten (Sachwalter, Massekredit, Sozialplan): geschätzt 1,55 Mio EUR. Verbleibender Betrag für ungesicherte Gläubiger: rund 0,55 Mio EUR bei einer Forderungssumme von 4,9 Mio EUR, entsprechend einer vorläufigen Quote von etwa 11 %.

Offene Punkte

Die endgültige Quote hängt vom Ausgang der streitigen Kundenforderung (640.000 EUR) sowie vom Verkaufserlös der Patentfamilie ab. Beide Punkte sind zum Zeitpunkt dieser Skizze nicht abschließend geklärt.

CRO Dr. Matthias Kellerbach, Arbeitsstand 05.08.2026

Sozialplan-Entwurf fuer den Personalabbau von 45 Stellen

Zwischen der BioMetrik Jena GmbH (in Eigenverwaltung) und dem Betriebsrat, vertreten durch Herrn Uwe Kalinski, wird folgender Sozialplan vereinbart (Entwurf, Stand 30.07.2026):

1. Abfindung: 0,5 Bruttomonatsgehaelter je vollem Beschaeftigungsjahr, gedeckelt auf 25.000 EUR pro Person.
2. Transfergesellschaft fuer alle betroffenen Beschaeftigten mit einer Laufzeit von neun Monaten, finanziert anteilig aus Massemitteln und Foerderung der Bundesagentur fuer Arbeit.
3. Sozialauswahl nach den Kriterien Betriebszugehoerigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung gemaess § 1 Abs. 3 KSchG.
4. Das Gesamtvolumen des Sozialplans wird auf 1,38 Mio EUR geschaetzt und ist als Masseverbindlichkeit zu bedienen, begrenzt durch § 123 InsO (Sozialplan-Deckelung).

Entwurf zur Verhandlung, Stand 30.07.2026

Steuerliche Fortführungsprognose zur Werthaltigkeit der Verlustvorträge

Erstellt durch Kolbe & Nauendorf Steuerberatungsgesellschaft mbH zur Beurteilung der Anwendung des § 3a EStG (Sanierungsertrag) sowie zur Werthaltigkeit körperschaftsteuerlicher Verlustvorträge.

Zum 31.12.2025 bestehen körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in Höhe von 2,86 Mio EUR sowie gewerbesteuerliche Verlustvorträge von 2,74 Mio EUR.

Im Rahmen des geplanten Insolvenzplans mit Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger in Höhe von rund 4,35 Mio EUR entsteht ein Sanierungsertrag im Sinne des § 3a EStG. Dieser ist grundsätzlich steuerfrei, mindert jedoch vorrangig die vorhandenen Verlustvorträge.

Nach der beigefügten Beispielrechnung verbleibt nach Verrechnung ein Restverlustvortrag von rund 0 EUR körperschaftsteuerlich und rund 0 EUR gewerbesteuerlich; ein zu versteuernder Sanierungsertrag entsteht nach dieser vorläufigen Berechnung nicht.

Kolbe & Nauendorf Steuerberatungsgesellschaft mbH, StB Frank Nauendorf, Jena, 12.08.2026

Vertraulichkeitsvereinbarung und Absichtserklaerung (LOI) mit Kaufinteressent

Zwischen der BioMetrik Jena GmbH (in Eigenverwaltung) und der Sensortech Holding AG, Zuerich, als Kaufinteressentin.

Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA)

Die Parteien vereinbaren gegenseitige Vertraulichkeit hinsichtlich aller im Rahmen der Due Diligence ausgetauschten Informationen fuer die Dauer von drei Jahren.

Letter of Intent (Eckpunkte)

Gegenstand: Erwerb des operativen Geschaeftsbetriebs im Rahmen eines Asset Deals (uebertragende Sanierung) oder alternativ Beteiligung im Rahmen des Insolvenzplans

Indikativer Kaufpreis: 2,4 bis 2,9 Mio EUR, vorbehaltlich Due Diligence

Exklusivitaet: 45 Tage ab Unterzeichnung

Bedingung: Zustimmung des Glaebigerausschusses und des Sachwalters

Diese Absichtserklaerung ist rechtlich nicht bindend mit Ausnahme der Vertraulichkeits- und Exklusivitaetsregelung.

Sensortech Holding AG, Dr. Rebecca Imhof, Zuerich, 14.08.2026

Interne Notiz - Anzeige drohender Zahlungsunfaehigkeit gemaess Paragraph 18 InsO

Verfasser: RA Dr. Fabian Sandhof, Lindenhof und Partner mbB. Datum: 28.06.2026.

Die Geschaeftsfuehrung der BioMetrik Jena GmbH hat die Kanzlei gebeten, die Voraussetzungen fuer eine Anzeige drohender Zahlungsunfaehigkeit nach § 18 InsO zu pruefen, um Zugang zu den Instrumenten der Eigenverwaltung und des Schutzschirmverfahrens zu erhalten.

Nach dem vorliegenden 13-Wochen-Liquiditaetsstatus ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft ohne Gegenmassnahmen ab Kalenderwoche 30 ihre faelligen Zahlungspflichten voraussichtlich nicht mehr vollstaendig erfuellen kann.

Empfehlung: Zeitnahe Stellung des Antrags auf Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren, verbunden mit der Bescheinigung nach § 270d InsO, um den Handlungsspielraum der Geschaeftsfuehrung zu sichern und eine geordnete Sanierung zu ermoeeglichen.

Diese Notiz dient ausschliesslich der internen Vorbereitung und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.

Lindenhof und Partner mbB, interne Akte

Arbeitsstand und offene Punkte

1. Sofort zu sichern

Frist, Zuständigkeit, Akteneinsicht und fehlende Anlagen sind vor jeder vertieften materiellen Prüfung zu ordnen. Das Arbeitsprodukt soll zuerst eine belastbare Fristen- und Belegmatrix liefern.

2. Offene Belege

Die Akte enthält bewusst nicht alle Unterlagen vollständig. Nachzufordern sind nur die Dokumente, die den nächsten Verfahrensschritt ändern: Bescheidgrundlage, medizinische oder wirtschaftliche Kernbelege, Vollmachten, Register- oder Kontoauszüge.

3. Ergebnisoffenheit

Der Vermerk hält keine rechtliche Lösung fest. Die Würdigung soll aus den vorhandenen Unterlagen, den Fristen und der Beweislast entstehen.

BioMetrik Jena GmbH - Scan

Krisensitzungsvermerk vom 29.06.2026

Teilnehmer: Dr. Frantzen, Huettenrauch,

RA Dr. Sandhof (Lindenhof und Partner)

Handschriftlicher Vermerk: 'Schutzschirm pruefen'

Abgelegt: Akte 555 IN 132/26, Anlage 1

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: vermerk_scan_krisensitzung.jpg

Datei

PDF-Anhang: 07_bank_dashboard_auszug_2026-07-03.pdf

Bankdashboard Auszug

Auszug aus der internen Bankenübersicht: Linie 3,0 Mio EUR, gezogen 2,74 Mio EUR, Covenant Net Debt EBITDA gerissen, nächste Zinszahlung 31.07.2026.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/kuendigungsschreiben_cofinsure_original_scan.pdf

COFINSURE Kreditversicherung AG

Underwriting Team Mitte, Mainz

BioMetrik Jena GmbH, z.Hd. Frau Dr. Elisa Frantzen, Loebstedter Strasse 67, 07749 Jena

Mainz, 15.06.2026

Kuendigung der Deckungszusage - Police Nr. WKV-88213-DE

Sehr geehrte Damen und Herren, wir kuendigen die Deckungszusage fuer alle Lieferungen an die BioMetrik Jena GmbH mit Wirkung zum 15.06.2026. Bereits gedeckte Forderungen aus Lieferungen bis einschliesslich 14.06.2026 bleiben im Rahmen der Policenbedingungen versichert.

Mit freundlichen Gruessen, COFINSURE Kreditversicherung AG